



COMUNE DI LAURO

(PROVINCIA DI AVELLINO)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del

08/06/2016

N.

21

OGGETTO: Approvazione Regolamento Gruppo di Protezione Civile.

L'anno duemilasedici, il giorno **08** del mese di **giugno** alle ore **11,12** nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di convocazione del Sindaco, si è riunito in prima convocazione e in seduta ordinaria il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

N.	Cognome e Nome	Pres.	Ass.	N.	Cognome e Nome	Pres.	Ass.
1	BOSSONE ANTONIO	X		8	MAZZOCCA FRANCESCO	X	
2	BOGLIONE ROSSANO SERGIO	X					
3	SINISCALCHI FLORISA	X					
4	REGA UMBERTO	X					
5	BOSSONE FORTUNATO	X					
6	REGA ARMANDO		X				
7	CORBISIERO GIACOMO	X					

PRESENTI N. 7 – ASSENTI N. 1

Assiste il Segretario Comunale **Dott. Tommaso De Girolamo**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta, previa constatazione del numero legale degli intervenuti, il Sindaco - Dr. BOSSONE ANTONIO -, assume la Presidenza, ai sensi dell'art. 11 comma 1 del vigente Regolamento sul Consiglio Comunale, e dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: Approvazione Regolamento Gruppo di Protezione Civile.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI E RICHIAMATI:

Gli artt. 30, 42, comma 2, e 49, del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.; - La Legge n. 266 del 11 agosto 1991; -

La Legge n. 225 del 24 febbraio 1992; -

Il D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194, recante “Nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile”; -

- La direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2012 concernente “Indirizzi operativi volti ad assicurare l’unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all’attività di protezione civile”; -

PREMESSO che:

Tra le funzioni fondamentali che i Comuni devono esercitare obbligatoriamente in forma associata è compresa [art. 14, comma 27, lett. e), del D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010, e s.m.i.] quella di: - attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;

- Il Sindaco è autorità locale di protezione civile sulla base dell’art. 11, comma 3, della L.R. n. 3 del 14 aprile 2003;

- Il Comune è altresì dotato di un proprio piano comunale di protezione civile;

Visto lo schema di Regolamento del Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile elaborato dalla Commissione Nazionale dell’ANCI acquisito al prot. Comunale con nota 3053 del 4.05.2016 composto da 16 articoli ed allegato alla presente deliberazione;

RITENUTO opportuno porre in essere tutte le iniziative idonee per promuovere la costituzione in Lauro di un Gruppo comunale di volontari protezione civile che, nel rispetto della normativa di settore indicata in premessa, abbia tutti i requisiti di idoneità tecnico-operativa minimi previsti dalla sopra richiamata direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 Novembre 2012 e tutte le caratteristiche necessarie per essere iscritto nel Registro provinciale delle organizzazioni di volontariato;

RILEVATO che sia necessario, a tale proposito e quale primo necessario passaggio procedimentale, approvare un apposito Regolamento per la costituzione del gruppo comunale di volontari di protezione civile e che è necessario a tale riguardo che si pronunci espressamente il Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera a), del D. Lgs. n. 267/2000;

Successivamente a tale adempimento, ed una volta raccolte sul territorio comunale le adesioni necessarie per costituire effettivamente il Gruppo comunale di protezione civile, si provvederà a prenderne atto con apposito atto deliberativo da parte dell’Amministrazione;

VISTO il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio Amministrativo in merito alla regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L., non occorre acquisire il parere del Responsabile del Servizio finanziario in quanto il presente atto non comporta al momento impegni sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente

CON VOTI unanimi e favorevoli resi dai presenti e votanti per alzata di mano;

DELIBERA

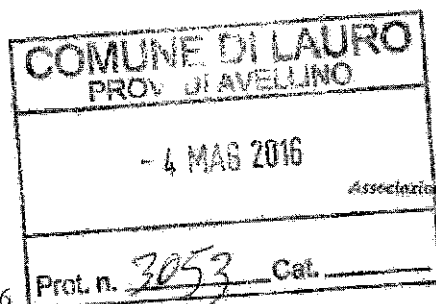
1. Di approvare lo schema di Regolamento per la costituzione del gruppo comunale di volontari di protezione civile composto di n. 16 articoli ed allegato sotto la lettera “A” alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.

Successivamente il Consiglio Comunale, all’unanimità dei voti resi per alzata di mano dai presenti e votanti delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

PARERI DEI RESPONSABILI DEL SERVIZIO

a) Il responsabile del servizio, esaminati gli atti inerenti il presente provvedimento, esprime parere favorevole, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott.  Leonardo Oliva)



Napoli, 03/05/2016

ANCI Campania
Associazione Nazionale dei Comuni Italiani
www.ancicampania.it

Via Mario Morgantini, 3
80134 Napoli
Tel. 081.764 07 46
Fax 081.764 03 96

Ai Sindaci dei Piccoli Comuni
della Regione Campania
Loro sedi

Sig. Sindaco,

pensando di poterLa fare cosa utile, in allegato Le trasmetto una copia dello "SCHEMA di COSTITUZIONE e REGOLAMENTO del GRUPPO COMUNALE o INTERCOMUNALE VOLONTARI di PROTEZIONE CIVILE", elaborato dall'apposita Commissione Nazionale dell' ANCI.

L'occasione è gradita per porgerLe cordiali saluti,

Oreste CIASULLO,
Coordinatore Piccoli Comuni ANCI Campania

**SCHEMA DI COSTITUZIONE E REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE o intercomunale
VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI _____**

Art. 1 Premesse e Normativa di riferimento

L'Amministrazione Comunale riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendone lo sviluppo e favorendone gli obiettivi contribuiti per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale.

Uno dei fini prioritari dell'Amministrazione Comunale consiste nel migliorare costantemente l'efficienza e l'efficacia del sistema di protezione civile a livello locale, nell'ambito delle normative vigenti in materia.

I principali riferimenti normative e disposizioni alla base del presente regolamento risultano essere i seguenti:

- Legge 11 agosto 1991 n.266 "Legge quadro sul Volontariato";
- Legge 24 febbraio 1992 n.225 "Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile";
- D.P.R. 08 febbraio 2001 n.194 "Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile";
- Decreto Legislativo del 31.03.1998 n. 112, Capo VII Protezione Civile, recante le attribuzioni ai comuni in materia di protezione civile;
- Legge 12 luglio 2012, n.100, di conversione con modificazioni del D.L. 15 maggio 2012, n.59, recante "Disposizioni urgenti per il riordino della Protezione Civile";
- L'art. 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (la cosiddetta "spending review"), convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012, n. 135 ("Funzioni fondamentali dei comuni e modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali"), comprende fra le funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, anche l'attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi (lettera e. delle modificazioni apportate al comma 27 dell'art. 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122);
- Circolare del Dipartimento di Protezione Civile n. 01768/94 con la quale è prevista la costituzione di gruppi comunali di protezione civile a mezzo di apposita delibera;
- DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 novembre 2012 "Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile. (GU n.27 del 1-2-2013);
- Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Da aggiungere (eventualmente) i singoli riferimenti normativi regionali di settore

Art. 2 Costituzione

È costituito il "Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile" del Comune di _____, senza scopo di lucro, al quale potranno aderire i cittadini di ambo i sessi residenti o domiciliati nel Comune (oppure dove vi sono forme associative nei Comuni facenti parte dell'Unione _____, nei Comuni di _____ che gestiscono in forma associata la funzione di protezione civile).

L'Amministrazione comunale potrà individuare le forme più opportune per incentivare la libera adesione all'iniziativa.

Al Gruppo Comunale/Intercomunale di Volontari di Protezione Civile possono aderire cittadini residenti nei Comuni limitrofi se nel loro Comune non esiste un Gruppo comunale/Intercomunale di Protezione civile (perché????)

Art. 3 Obiettivi

Il Gruppo Comunale di Protezione Civile svolge attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza secondo forme e modalità previste dalle normative vigenti, in dipendenza delle direttive impartite dal Sindaco e/o altre Autorità di Protezione Civile, in base anche alla classificazione degli eventi. Il Gruppo partecipa, promuove attività di formazione, informazione e addestramento alla cittadinanza.

In osservanza all'elevato valore etico e morale dell'iniziativa, tutti gli aderenti si impegnano a svolgere le attività con senso di responsabilità, lealtà, umanità, gratuità, spirito di collaborazione ed in osservanza del rispetto delle leggi.

Gli aderenti al Gruppo svolgono la loro attività secondo le direttive impartite direttamente dal Sindaco, oppure per suo conto attraverso il Coordinatore dello stesso.

Il Gruppo, in caso di emergenza, viene attivato ed opera in rispetto alle direttive previste dal Piano di Protezione Civile Comunale.

I volontari prestano la loro opera senza fini di lucro o vantaggi personali nell'ambito della Protezione Civile, in supporto alla Civica Amministrazione, per la predisposizione del piano comunale di Protezione Civile.

Art. 4 Ammissione al gruppo, esclusione, limiti di partecipazione

Possono essere ammessi al gruppo cittadini maggiorenni di ambo i sessi della Comunità Europea nonché persone di nazionalità extracomunitaria con regolare permesso di soggiorno.

Il candidato all'ammissione al gruppo non dovrà aver riportato condanna (condanne penali che comportano l'interdizione dai pubblici uffici) e non dovrà avere procedimenti penali in corso per delitti non colposi. Il limite anagrafico operativo di ciascun volontario (operativo) non può superare il 65° anno d'età.

Possono aderire al Gruppo Comunale di Protezione Civile, anche giovani tra i 14 e 17 anni, purché autorizzati per iscritto dai genitori e mallevando per iscritto l'Amministrazione comunale.

I membri della sezione giovanile del gruppo non possono svolgere attività operative in emergenza ma devono essere impiegati in attività ludico/ricreative, formative e informative rivolte alle fasce dei più giovani ed agli anziani.

Un proprio referente, scelto dal Sindaco e condiviso con i giovani opererà sotto la direzione del coordinatore del Gruppo comunale/Intercomunale.

Ai soggetti appartenenti ad altre organizzazioni di Protezione Civile (non) è consentita l'adesione, purché all'atto di iscrizione specifichino con quale organizzazione, in caso di emergenza, intendano svolgere la propria attività, dandone successiva e immediata comunicazione all'altra organizzazione.

La richiesta di ammissione al Gruppo va presentata al Sindaco, compilando l'apposito modello allegato al presente regolamento, accompagnata da fotocopia di valido documento d'identità personale (e certificato medico attestante il possesso dei requisiti fisici e psicologici).

Successivamente alla domanda di ammissione, il Sindaco con proprio provvedimento dispone l'ammissione, oppure il diniego motivato, al Gruppo.

L'accettazione ed il rispetto del presente regolamento, è prerogativa essenziale per l'appartenenza al gruppo.

Al momento dell'ammissione il volontario, al fine di poter essere operativo svolgerà necessariamente, a cura ed a carico dell'Amministrazione Comunale:

- i programmi formativi specifici in tema di protezione civile;
- le attività formative in base ad eventuali regolamenti regionali;
- i programmi formativi ed informativi in ottemperanza al disposto del D.Lgs 81/08 e D.lgs 109/2009 e s.m.i. (art. 2, D.Lgs 81/08 esclusivamente per le attività previste "nell'ambito degli scenari di rischio di protezione civile individuati dalle autorità competenti, e sulla base dei compiti da lui svolti" Decreto 13 aprile 2011)

Il volontario verrà sottoposto a sorveglianza sanitaria presso il Medico Competente al fine di poter ricevere certificato d'idoneità rispetto alla mansione che ne attesti la piena operatività, viceversa le eventuali limitazioni. Le visite mediche saranno eseguite in conformità al disposto del Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 25.11.2013, recante *"Aggiornamento degli indirizzi comuni per l'applicazione del controllo sanitario ai volontari di protezione civile contenuti nell'allegato n. 3 del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 12 gennaio 2012"*.

I volontari che non saranno idonei alla piena operatività, in particolar modo in scenari di rischio, tuttavia potranno continuare a far parte del Gruppo Comunale di Protezione Civile svolgendo attività di supporto ed affiancamento nelle attività di informazione/formazione alla popolazione organizzate dal gruppo, oppure attività di segreteria.

I volontari facenti parte del Gruppo, riceveranno tesserino di riconoscimento, utile a certificarne le generalità, secondo un modello che l'Amministrazione Comunale intenderà predisporre; il medesimo potrà essere utilizzato esclusivamente durante le attività svolte dal Gruppo ed autorizzate.

La qualità di appartenente al Gruppo Comunale di Protezione Civile si perde per:

- Dimissioni volontarie presentate dal componente;
- Comportamento etico e morale che violi gli scopi e le finalità del presente regolamento.

La proposta di esclusione dell'appartenente, con debite motivazioni da comunicare all'interessato, viene proposta al Sindaco che adotta relativo provvedimento.

In caso di dimissioni volontarie, l'appartenente al Gruppo le comunica, in forma scritta, al coordinatore.

Il Comune individua le forme più opportune per incentivare l'adesione dei cittadini all'iniziativa.

Art. 5 Diritti e doveri dei volontari

Ogni volontario iscritto al Gruppo Comunale/Intercomunale di Protezione Civile ha diritto a:

- partecipare a tutte le attività dello stesso;
- partecipare alle riunioni con diritto di voto se previsto.

Ogni volontario si impegna a:

- svolgere il servizio con dedizione, correttezza;
- rispettare i principi del presente regolamento;
- partecipare ai programmi formativi e di addestramento personali promossi;
- attenersi alle Direttive impartite dal Sindaco, dal Coordinatore, dal Responsabile dell'Ufficio comunale di Protezione Civile;
- rispettare i turni e gli orari di servizio assegnati, nonché la pronta disponibilità di reperibilità in caso di emergenza.

Il volontario non ha diritto ad alcun compenso per l'attività prestata, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute ed i benefici di legge previsti dal DPR 194 del 2001; egli non può accettare qualsiasi remunerazione per l'opera svolta.

Durante l'attività il volontario non può sostituirsi agli organi ed alle Autorità di Coordinamento dei soccorsi, ed in generale delle operazioni in cui è impegnato. Il volontario durante le attività di protezione civile, sia in fase di addestramento che di emergenza, può rifiutarsi di eseguire interventi o azioni in cui non si ritenga preparato e non sicuro.

Ciascun volontario è responsabile dell'equipaggiamento consegnato ed è tenuto, durante le attività, ad indossarlo congiuntamente a qualunque specifico DPI. Al momento in cui non è più iscritto al Gruppo, per dimissioni volontarie oppure per allontanamento, è tenuto a restituire il tesserino di riconoscimento, nonché l'equipaggiamento e qualunque materiale ricevuto.

I componenti del Gruppo sono coperti, durante l'impiego autorizzato, da assicurazione secondo le modalità previste dall'art. 4 della Legge 11 Agosto 1991 n. 266;

Gli studenti universitari e/o scuole medie superiori, impiegati in attività di protezione civile, verrà rilasciata, a richiesta, giustificazione da presentare al Capo Istituto;

Agli studenti, impiegati in attività di protezione civile, verrà rilasciata, a richiesta, adeguata dichiarazione ai fini dei crediti formativi da presentare al Capo Istituto

E' previsto il rimborso delle spese sostenute sulla base di idonea documentazione giustificativa (fatture, denunce alle autorità di Pubblica Sicurezza, certificazioni pubbliche, ecc..), previa preventiva autorizzazione e successivo accertamento dell'ufficio Comunale di Protezione Civile.

Su parere del l'ufficio comunale di Protezione Civile o del coordinatore del Gruppo, il Sindaco provvede a rimborsare le spese, documentate entro i limiti delle disponibilità di bilancio esistenti e per le attività preventivamente autorizzate.

Art. 6 Responsabilità ed individuazione coordinatore

Il Sindaco, in ottemperanza all'art. 15 della Legge 225/92 ed ai sensi degli artt. 11 e 19 della Legge regionale vigente è il responsabile unico del gruppo, è il garante del rispetto e della osservanza del presente regolamento e nomina, tra i componenti del gruppo stesso, un coordinatore che ha la responsabilità del gruppo durante le sue attività.

Il coordinatore viene nominato su una terna di nominativi di volontari iscritti nel gruppo comunale, presentata al Sindaco su proposta dell'assemblea del Gruppo Comunale.

Dell'assemblea propositiva, fanno parte sia i volontari maggiorenni che minorenni.

L'assemblea sarà valida in prima convocazione con i 3/4 degli iscritti in seconda convocazione con la maggioranza dei presenti. Il coordinatore dovrà comunque essere un volontario maggiorenne con esperienza di protezione civile.

Qualora non vi fossero proposte da parte dell'assemblea al sindaco, per individuare la terna dei candidati a Coordinatore, il sindaco individua un dipendente comunale quale coordinatore del gruppo. Tale incarico è pro tempore fino alla individuazione della terna scelta dall'assemblea.

Art. 7 Organigramma del Gruppo

Sono organi del Gruppo Comunale di Protezione Civile:

- ✱ Il Sindaco
- ✱ Il Coordinatore del Gruppo
- ✱ Il Vice-Coordinatore del Gruppo
- ✱ Capi Squadra
- ✱ L'Assemblea del Gruppo

Il Coordinatore del Gruppo rimane in carica per il mandato del Sindaco e, al cambio di legislatura, può essere rinnovato; il ruolo di Coordinatore è esercitato a titolo gratuito. Il Sindaco può, a suo insindacabile giudizio, revocare la nomina del Coordinatore; nonché può proporre al Consiglio Comunale, previo provvedimento motivato, lo scioglimento del Gruppo.

Il Coordinatore organizza e gestisce il gruppo durante le sue attività, rappresenta il Gruppo nelle sedi istituzionali su delega del Sindaco, ne cura i bisogni relazionando al Sindaco le necessità delle dotazioni tecniche e formative. Il Coordinatore individua i compiti e le mansioni che ciascun volontario potrà svolgere, in linea ed in osservanza:

- delle indicazioni riportate nel certificato di idoneità rilasciato dal Medico Competente;
- delle specifiche attività formative, qualora richieste, propedeutiche alla piena operatività anche in specifici scenari di intervento.

Il Coordinatore del Gruppo custodisce, secondo i principi di riservatezza le schede curriculari personali dei volontari, riferisce al Sindaco eventuali problematiche inerenti le limitazioni operative, da un punto di vista medico, del singolo volontario e gli eventuali comportamenti difformi di ciascun componente. Il Coordinatore porta a conoscenza dei componenti del gruppo le direttive impartite dal Sindaco e, qualora presenti nell'organigramma della struttura comunale, del Responsabile di Protezione Civile; infine lo stesso può nominare, per continuità operativa, un vice coordinatore vicario, in accordo con il Sindaco.

L'assemblea del Gruppo Comunale di Protezione Civile è composto da tutti gli aderenti e viene convocata, in sessione ordinaria o straordinaria, dal Coordinatore; lo stesso organismo deve essere

convocato almeno una volta l'anno. Ogni componente ha diritto di esprimere un solo voto e, con opportuna delega scritta, può rappresentare un solo altro membro assente.

Le assemblee del Consiglio sono ritenute valide solo se presenti la maggioranza degli iscritti (comprese le eventuali deleghe), ed adotta proprie deliberazioni, sottoscritte dal Coordinatore, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'assemblea ha il compito di:

- approvare il programma delle attività;
- proporre correttivi ed integrazioni alle attività del Gruppo;
- proporre al Sindaco, attraverso il Coordinatore, l'esclusione del volontario che viola il rispetto degli obblighi statutari.

Tra i volontari, vengono individuati dal Coordinatore dei componenti costituenti l'ufficio di segreteria che redige i verbali della assemblea, gestisce l'inventario dei materiali a disposizione del Gruppo.

I capi squadra sono individuati dal Coordinatore del Gruppo in base alle necessità e specializzazioni. La nomina ha carattere temporaneo e deve essere approvata dall'Assemblea in forma plenaria e con i requisiti previsti dall'art 5.

Art. 8 Dotazioni tecniche, vestiario e DPI

L'Amministrazione Comunale fornisce al Gruppo Comunale tutte le dotazioni tecniche occorrenti per operare, ed inoltre dota ciascun volontario dell'abbigliamento e del DPI; i beni durevoli, quali mezzi ed attrezzature, sono inseriti nell'inventario del comune e costituiscono parte integrante del patrimonio. Il volontario può utilizzare tutti i mezzi e le attrezzature, salvo il possesso dello stesso di competenze accertate, abilitazioni, certificazioni specifiche e, qualora richieste, patenti. In caso di emergenza, di esercitazioni e/o dimostrazioni, o attività di prevenzione e monitoraggio il volontario può utilizzare anche mezzi e attrezzature di proprietà del Comune previo accordo fra il Coordinatore e l'Ufficio Comunale di Protezione Civile.

Art. 9 Addestramento

I volontari vengono addestrati tramite tecnici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, del Corpo Forestale dello Stato, dei Comuni ed altri individuati fra gli Enti che per i compiti istituzionali cui attendono siano ritenuti idonei, secondo un programma di formazione previsto dalla Regione o da Enti pubblici appositamente delegati.

Il volontario riceve gratuitamente la formazione / informazione necessaria ad operare, rispetto a scenari specifici, ed a garantire il rispetto del disposto del D.Lgs 81/2008 e del Decreto Interministeriale di attuazione del 13 aprile 2011, pubblicato nella G.U. del 11.07.2011.

Art. 10 Specializzazioni

All'interno del Gruppo possono essere formate Unità Operative specializzate in relazione ai principali rischi cui il territorio è soggetto.

Art. 11 Emergenza

Il Gruppo, in emergenza, opera alle dipendenze degli organi pubblici preposti alla direzione ed al coordinamento degli interventi.

Art. 12 Garanzie a tutela del volontario

Nel rispetto della normativa che regola le attività del Volontariato ed in particolare ai sensi del D.P.R. 8 febbraio 2001, n° 194 ai volontari sono garantiti, limitatamente al periodo di impiego nell'ambito di operazioni di emergenza o di attività di addestramento e simulazione d'emergenza, debitamente autorizzate da chi ne abbia facoltà a norma di legge, i seguenti benefici:

- *Mantenimento del posto di lavoro*, al volontario impegnato in interventi di protezione civile o in attività addestrativa, previo accordo col proprio datore di lavoro, viene garantito, per il periodo di impiego, il mantenimento del posto di lavoro;
- *Mantenimento del trattamento economico e previdenziale*, al volontario viene garantito, per il periodo di impiego il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro; al datore stesso, che ne faccia richiesta, sarà rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore. Qualora si tratti di lavoratori autonomi, il rimborso della somma equivalente al mancato guadagno giornaliero, entro i limiti di importo previsti dalla normativa vigente;
- *Copertura assicurativa*, i componenti sono assicurati con apposita polizza stipulata dal Comune contro gli infortuni, (malattia), responsabilità civile e danni contro terzi, direttamente connessi allo svolgimento delle predette attività di protezione civile ai sensi dell'art. 4 della Legge n.266/1991.

Art. 13 Norme finanziarie

Nel bilancio del Comune saranno iscritte apposite voci di:

- spesa sulle quali verranno imputati gli oneri relativi all'attività del Gruppo;
- entrata in cui saranno introitate le somme eventualmente provenienti da contributi, Enti, sponsorizzazioni, donazioni ecc...

Tali risorse saranno assegnate e gestite dal Responsabile dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile, oppure dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico qualora non ci sia un ufficio dedicato alla protezione civile), al quale spettano i poteri di spesa ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000. Per gli oneri da sostenersi in emergenza, in base alle valutazioni del suddetto Responsabile, si potranno utilizzare le procedure relative alle spese di somma urgenza.

Art. 14 Gruppo Intercomunale

Qualora il gruppo fosse intercomunale, il presente regolamento deve essere approvato da ogni singolo consiglio comunale.

I Consigli Comunali stabiliranno il Comune capofila che assume tutte le competenze previste dal presente regolamento.

Il codice fiscale del Gruppo è quello del Comune capofila

Le spese di gestione del gruppo sono ripartite tra tutti i Comuni aderenti in quota parte in base al numero dei cittadini.

Le spese assicurative dei volontari sono ripartite tra i Comuni aderenti in base al numero dei volontari aderenti.

Art. 15 Adesioni ai Coordinamenti

Il gruppo Comunale/Intercomunale aderisce di diritto ai Coordinamenti regionali e nazionale che eventualmente l'Anci organizzerà sul territorio.

Art. 16 Disposizioni finali

In fase costitutiva del Gruppo, le attività istruttorie ed ogni ulteriore adempimento necessario alla istituzione del Gruppo stesso, saranno svolte dall'Ufficio Protezione Civile comunale.

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente regolamento si applica quanto stabilito dal Codice Civile, dal D.P.R. n. 194/2001 ed altre normative del settore.

Letto, approvato e sottoscritto

ORIGINALE

IL PRESIDENTE
Dott. ~~Antonio~~ *Bossone*



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. *Tommaso De Girolamo*

La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio Comunale in data odierna al N. 438 e vi resterà per quindici giorni consecutivi.

L'ADDETTO ALL'ALBO PRETORIO

Sig.ra *Sabata Venezia*

Sabata Venezia



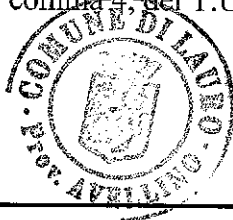
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. *Tommaso De Girolamo*

Dalla Residenza Municipale, li 15/06/2016

CERTIFICATO ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, c. 3 del T.U. 18/8/2000 n. 267.
- La presente deliberazione è divenuta esecutiva in quanto dichiarata immediatamente eseguibile a termini dell'art. 134, comma 4, del T.U. 18/8/2000, n. 267.

Lauro, li 15/06/2016



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. *Tommaso De Girolamo*